

## 국가첨단전략산업 인·허가등 신속처리 절차 일부개정고시안

국가첨단전략산업 인·허가등 신속처리 절차 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항제1호 중 "당시에"를 "당시 해당"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "이후에"를 "이후"로 하며, 같은 항 제4호 중 "특화단지"를 "국가첨단전략산업 특화단지의"로 한다.

제4조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

① 산업통상자원부장관은 법 제19조제2항 후단에 따라 해당 인·허가권자의 의견을 듣는 경우에는 해당 인·허가권자에게 15일 이내의 기한을 정하여 인·허가등의 신속처리 신청에 대한 의견 제출을 요청할 수 있다. 다만, 산업통상자원부장관은 본문에 따라 의견 제출을 해야 하는 인·허가권자가 천재지변 등 부득이한 사유로 기한의 연장을 요청하는 경우에는 15일의 범위에서 그 기한을 연장할 수 있다.

② 제1항에 따라 의견 제출의 요청을 받은 해당 인·허가권자는 기한 내에 의견을 제출해야 한다. 이 경우 기한 내에 의견을 제출하지 않으면 의견이 없는 것으로 본다.

제5조제2항 전단을 다음과 같이 한다.

제1항의 위원회에서 심의·의결할 사항은 법 시행령 제10조제2항제2호에 따른 특화단지 소위원회의 사전 검토를 거쳐 동 법 시행령 제9조에 따른 첨단전략산업조정위원회에서 심의·조정한다.

제5조제2항 후단 중 "전문위원회"를 "특화단지 소위원회"로 하고, 같은 조 제4항제1호 중 "「자연재해대책법」 제2조제1호상의 자연재해, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호상의"를 "「자연재해대책법」에 따른 자연재해, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른"으로, "발생하여 인·허가신속처리가 불가능한"을 "발생한"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "자료 보완 요구에 따르지 않은 경우(인·허가권자가 보완을 요구할 수 있는 자료는 제5조제1항에 따라 위원회의 심의·의결시"를 "자료(국가첨단전략산업위원회의 심의·의결 시"로, "한정한다)"를 "한정한다) 보완 요구에 따르지 않은 경우"로 한다.

제9조를 다음과 같이 신설한다.

제9조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 19일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하고 필요시 개선 등의 조치를 할 수 있다.

## 부 칙

이 고시는 2024년 1월 19일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현            행                                                                                                                                                                         | 개        정        안                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제3조(인 · 허가신속처리 신청) ①<br>인 · 허가신속처리를 신청하려는 사업시행자는 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제9조 제1항 관련 별지 제9호 서식의 신속처리신청서를 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 자료를 첨부할 수 있다. | 제3조(인 · 허가신속처리 신청) ①<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| 1. 인 · 허가등 신청 <u>당시에</u> 인 · 허가권자에게 제출한 자료                                                                                                                                             | 1. ----- <u>당시 해당</u><br>-----                                                                         |
| 2. 인 · 허가등 신청 <u>이후에</u> 인 · 허가권자로부터 회신받은 자료                                                                                                                                           | 2. ----- <u>이후</u> -----<br>-----<br>--                                                                |
| 3. (생    략)                                                                                                                                                                            | 3. (현행과 같음)                                                                                            |
| 4. 인 · 허가등의 처리 지연으로 인하여 <u>특화단지</u> 조성 · 운영에 현저한 지장을 초래할 우려가 있음을 증명할 수 있는 자료                                                                                                           | 4. -----<br>---- <u>국가첨단전략산업 특화 단지의</u> -----<br>-----<br>--                                           |
| 5. (생    략)                                                                                                                                                                            | 5. (현행과 같음)                                                                                            |
| ② ~ ⑤ (생    략)                                                                                                                                                                         | ② ~ ⑤ (현행과 같음)                                                                                         |

제4조(의견청취) ① 산업통상자원  
부장관은 인·허가권자에게 제  
3조제5항에 따른 통지를 하는  
경우 통지 시점으로부터 10일  
이내의 기한을 정하여 인·허가  
신속처리 신청에 대한 의견 제  
출을 요구할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 인·  
허가권자가 제1항에서 요구한  
기한 내에 의견을 제출하지 아  
니한 경우 5일 이내의 기한을  
정하여 인·허가신속처리 신청  
에 대한 의견 제출을 재요구할  
수 있다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고  
인·허가권자가 기한 내에 의견  
을 제출하지 아니한 경우에는  
법 제19조제2항의 인·허가권  
자의 의견은 없는 것으로 본다.

제4조(의견청취) ① 산업통상자원  
부장관은 법 제19조제2항 후단  
에 따라 해당 인·허가권자의  
의견을 듣는 경우에는 해당 인  
·허가권자에게 15일 이내의 기  
한을 정하여 인·허가등의 신속  
처리 신청에 대한 의견 제출을  
요청할 수 있다. 다만, 산업통상  
자원부장관은 본문에 따라 의견  
제출을 해야하는 인·허가권자  
가 천재지변 등 부득이한 사유  
로 기한의 연장을 요청하는 경  
우에는 15일의 범위에서 그 기  
한을 연장할 수 있다.

② 제1항에 따라 의견 제출의  
요청을 받은 해당 인·허가권자  
는 기한 내에 의견을 제출해야  
한다. 이 경우 기한 내에 의견을  
제출하지 않으면 의견이 없는  
것으로 본다.

<삭 제>

제5조(인·허가신속처리 요청) ①  
(생략)

② 제1항의 위원회에서 심의·  
의결할 사항은 법 제9조제6항의  
전략산업 분야별 전문위원회(이  
하 “전문위원회”라 한다)에서  
미리 검토·조정할 수 있다. 이  
경우 전문위원회는 외부전문가  
의 의견이 필요하다고 판단할  
때에 관계 전문가나 공공기관·  
연구기관 또는 그밖의 기관·단  
체·협회 등에 조사나 자문을  
요청할 수 있다.

③ (생략)

④ 제3항에 따라 산업통상자원  
부장관의 요청을 받은 인·허가  
권자는 다음 각 호의 어느 하나  
에 해당하는 사유가 없으면 인  
·허가등을 지체없이 처리하여  
야 한다.

1. 전쟁 및 「자연재해대책법」  
제2조제1호상의 자연재해,  
「감염병의 예방 및 관리에  
관한 법률」 제2조제2호상의  
제1급감염병 및 그 밖에 이에  
준하는 재난이나 사고가 발생

제5조(인·허가신속처리 요청) ①  
(현행과 같음)

② 제1항의 위원회에서 심의·  
의결할 사항은 법 시행령 제10  
조제2항제2호에 따른 특화단지  
소위원회의 사전 검토를 거쳐  
동 법 시행령 제9조에 따른 첩  
단전략산업조정위원회에서 심  
의·조정한다. --- 특화단지

소위원회-----  
-----  
-----.

③ (현행과 같음)

④ -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ----- 「자연재해대책법」  
에 따른 자연재해, 「감염병의  
예방 및 관리에 관한 법률」  
에 따른 -----  
----- 발생

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>하여 인·허가신속처리가 불가능한 경우</u></p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 법 제19조제3항 본문에 따른 <u>자료 보완 요구에 따르지 않은 경우(인·허가권자가 보완을 요구할 수 있는 자료는 제5조제1항에 따라 위원회의 심의·의결시 보완이 필요하다고 인정한 자료로 한정한다)</u></p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> | <p><u>한</u> -----<br/>-----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. -----<br/><u>자료(국가첨단전략산업위원회의 심의·의결시</u> -----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>----- <u>한정한다)</u><br/><u>보완 요구에 따르지 않은 경</u><br/><u>우</u></p> <p><u>제9조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 19일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하고 필요시 개선 등의 조치를 할 수 있다.</u></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|